

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
עאידה תומא סלימאן  
יוסף עטאונה  
עופר כסיף  
איימן עודה  
אחמד טיבי

---

1097/25/פ

### הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי אבטלה מגיל 18), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 158 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 158, בהגדרה "מבוטח", אחרי פסקה (3) יבוא :
- "(4) תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, והוא עובד הזכאי לשכר שמעסיקו חייב דמי ביטוח בעדו, ובלבד שהוא המפרנס היחיד של משפחתו, כפי שקבע השר;".
2. תיקון סעיף 160 בסעיף 160 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "20" יבוא "18";
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (3) בסעיף קטן (ג), במקום "20" יבוא "18" ובמקום "שמלאו לו 18 שנים והוא" יבוא "שהוא";
- (4) בסעיף קטן (ד), במקום "שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 20 שנים" יבוא "שטרם מלאו לו 18 שנים".

### דבריו הסבר

בענף ביטוח אבטלה מבוטח כל שכיר, תושב ישראל או תושב ארעי, שמלאו לו 18 שנה ומעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו. ואולם, הזכאות לדמי אבטלה מתחילה רק כאשר המבוטח בן 20. כתוצאה מכך, צעירה או צעיר אשר צברו בעבודתם כשכירים תקופת אכשרה לדמי אבטלה, אינם מקבלים דמי

---

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

אבטלה, אם טרם מלאו להם 20 שנה. מצב זה פוגע במיוחד בצעירות ובצעירים היוצאים לעבודה בגיל 18, ואפילו לפני כן, שכן רובם ככולם באים ממשפחות מעוטות הכנסה. מטרת הצעת החוק היא לתקן זאת ולהבטיח שכל צעירה וצעיר, שהשלימו תקופת אכשרה יקבלו דמי אבטלה מהגיל שבו הם מבוטחים בענף זה, כלומר מגיל 18, ומי שהוא מפרנס יחיד – מגיל 15.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/835/23 ; פ/984/24). הצעת החוק זהה לפ/984/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)